



訴願決定書

案 號： 1121061206

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 12 月 14 日

發文字號： 新北府訴決字第 1122037931 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121061206 號

訴願人 全○工程有限公司

代表人 宋○明

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 112 年 9 月 14 日新北環稽字第 00-000-000030 號裁處書所為之處分、112 年 7 月 29 日編號 04E11256856 號稽查紀錄及 12 年 8 月 1 日新北環稽字第 1121493666 號函，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。…」、「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」為訴願法第 1 條第 1 項前段及第 18 條所明定。是提起訴願之主體須為受行政處分之相對人或利害關係人，而所謂「利害關係人」，係指法律上有利害關係者而言，不包括事實上之利害關係在內。又訴願法第 77 條第 3 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…三、訴願人不符合第 18 條之規定者…。」。
- 二、卷查本件訴願人不服原處分機關民國 112 年 9 月 14 日新北環稽字第 00-000-000030 號裁處書所為之處分，惟本件處分書之受處分相對人為誼○起重工程有限公司，訴願人與受處分人為不同之公司，二者究屬不同之權利義務主體，各具獨立人格，訴願人即非受行政處分之相對人，又訴願人並未因系爭處分內容而受有權利上或法律上利益侵害，自無從認定訴願人為利害關係人。
- 三、又訴願人主張本件環境講習人員為宋○明，惟查宋○明為受處分人誼○起重工程有限公司之環境保護權責人員，且其為自然人，而訴願人為公司，二者究屬不同之權利義務主體，各具獨立人格，訴願人即非受行政處分之相對人。揆諸首揭訴願法第 18 條及第 77 條第 3 款規定，訴願人非受行政處分之相對人及利害關係人者，應屬當事人不適格，訴願人提起訴願，程序顯有未合，自不應受理。
- 四、另依訴願法第 77 條第 8 款規定，對於**非行政處分**或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者，應為**不受理**之決定。本件訴願人主張不服原處分機關 112 年 7 月 29 日編號 04E11256856 號稽查紀錄及 112 年 8 月 1 日新北環稽字第 1121493666 號函，惟查 112 年 7 月 29 日編號 04E11256856 號稽查紀錄為原處分機關實施現場稽查誼○起重工程有限公司之紀錄，僅屬行政調查行為，且 112 年 8 月 1 日新北環稽字第 1121493666 號函係通知誼○起重工程有限公司陳述意見及指派環保權責人員參加環境講習，二者均**非行政處**

分，訴願人對之提起訴願，尚非法之所許，依前揭訴願法第 77 條第 8 款規定，自不應受理。

五、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 3 款及第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 14 日